

1500098-83.2022.8.26.0633

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Paulo Alexandre Rodrigues Coutinho

Comarca: Itanhaém

Foro: Foro de Itanhaém

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 08/07/2022

... dos fatos o réu estava cumprindo pena em livramento condicional pela prática do crime de tráfico (vide fl. 102). Vale dizer, praticou o presente crime enquanto estava no gozo de benefício concedido pela Vara de Execução. Evidente, portanto, a reprovabilidade de sua conduta. Nesse sentido:

"(...) 3. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itanhaém

Foro de Itanhaém

1ª Vara

Avenida Rui Barbosa, 867, Itanhaém-SP - cep 11740-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500098-83.2022.8.26.0633 - lauda

CONCLUSÃO

Aos 06/06/2022, faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Judicial, Exmo. Sr. Dr. PAULO ALEXANDRE RODRIGUES COUTINHO. Eu, _____, subscrevi.

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500098-83.2022.8.26.0633

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

IGOR DANIEL DANTAS SANTOS e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Alexandre Rodrigues Coutinho

VISTOS.

IGOR DANIEL DANTAS SANTOS e ARIEL MONTEIRO DA SILVA, já qualificados nos autos, foram denunciados pelo Ministério Público, valendo-se da atribuição que lhe é conferida pelo artigo 129, inciso I, da Constituição Federal, como incursos nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II, e §2º - A, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", por duas vezes, em continuação (artigo 71, parágrafo único, CP), cada uma delas em um concurso formal de delitos, pela prática dos fatos delituosos narrados na intorial de fls. 01/03, a saber:

"Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 18 de fevereiro de 2022, por volta das 22h30, na rua Macaúbas, 32, Balneário Gaivo, nesta cidade e comarca de Itanhaém em ocasião de calamidade pública (Covid-19), Igor Daniel Dantas Santos e Ariel Monteiro da Silva, qualificados às fls. 17/23, agindo em unidade de desígnios e identidade de propósitos, subtraíram, para eles, mediante violência e

grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, um aparelho celular marca MOTOROLA; um tablet; uma carteira de couro; R\$ 300,00; documentos pessoais e cartões diversos, bens móveis pertencentes a Edmilson Simões, bem como documentos pessoais e cartões bancários, bens móveis pertencentes a Angélica Maria dos Santos. Consta, ainda, que no mesmo dia 18 de fevereiro de 2022, por volta das 23h45, na rua Ubis, 85, Balneário Gaivota, nesta cidade e comarca de Itanhaém, em ocasião de calamidade pública (Covid-19), Igor Daniel Dantas Santos e Ariel Monteiro da Silva, qualificados às fls. 17/23, agindo em unidade de desígnios e identidade de propósitos, subtraíram, para eles, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, um aparelho celular marca LG, bem móvel pertencentes a Alcides Gomes de Santana, bem como um aparelho celular marca XIOMI, bem móvel pertencentes a Matheus Escorallique Peres e, ainda, o automóvel Ideia, placa EIH-8663; uma carteira de couro; cartões bancários; um aparelho celular marca Motorola G7 e R\$80,00, bens móveis pertencentes a Wagner de Santos de Santos Matos. Segundo apurado na primeira oportunidade, os denunciados escalaram a casa de veraneio e anunciaram o roubo às vítimas Edmilson e Angélica, mediante exibição de um revólver, e, enquanto um deles permaneceu na cozinha, vigiando os presentes, dentre eles, cinco crianças, o comparsa subtraiu os bens já descritos, tendo ambos fugidos do local. Na sequência, os denunciados escalaram a casa em construção localizada no segundo endereço, anunciaram o roubo às vítimas Wagner, Matheus, Alcides, Marcos e Alex, mediante exibição de um revólver, e, enquanto um deles permaneceu vigiando-as, o comparsa subtraiu os bens, tendo ambos fugidos na condução do veículo modelo Ideia, pertencentes a Wagner dos Santos Matos. Ocorre que, acionados, policiais militares, logo depois, abordaram os denunciados, que seguiam no veículo GM Corsa, placa CIG-8B97, no qual foi apreendida parte dos bens subtraídos, seguindo-se a localização do automóvel modelo Ideia roubado, que fora por eles abandonado nas proximidades."

Acompanhou a denúncia o auto de prisão em flagrante, no qual, estando em termos, foram encadernados, dentre outros documentos, termos de declarações, o boletim de ocorrência (fls. 20/26), auto de exibição e apreensão (fls. 27/29), o auto de entrega (fls. 30/37), o auto de reconhecimento pessoal (fls. 38/42), a nota de culpa (fls. 47/48) e o relatório lavrado pela Polícia Judiciária (fls. 163/165).

Dispensada a realização da audiência de custódia, ex vi do art. 8º da Recomendação n. 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, a prisão em flagrante dos acusados foi convertida em preventiva (fls. 120/122), com esteio no art. 312 do Código de Processo Penal, por entendê-la necessária à garantia da ordem pública. Acoplados aos autos os mandados de prisão devidamente cumpridos (fls. 150/152, 156/157).

Porquanto preenchidos os requisitos legais, a denúncia desfechada foi recebida, determinando-se, na sequência, a citação dos acusados na forma do artigo 396 do Código de Processo Penal (fls. 175/176). Citados, o réu Igor apresentou defesa escrita às fls. 177/179, por intermédio de defensor constituído, enquanto o réu Ariel apresentou-a às fls. 223/226, por intermédio de defensor dativo. Não sendo o caso de absolvição sumária e, com a edição do Provimento CSM 2557/2020, foi designada teleaudiência de instrução, interrogatório e julgamento (fls. 237/239).

Na solenidade, iniciados os trabalhos, foram inquiridas as testemunhas Ângelo, Ricardo, Verônica, Edmilson, Angélica, Alcides, Matheus e Wagner, arroladas em comum pelas partes, bem como foram interrogados os acusados. À mingua de diligências complementares, os debates orais foram convertidos em memoriais. A acusação, em linhas gerais, protestou pela procedência da denúncia (fls. 309/325), enquanto a Defesa propugnou pela absolvição dos réus, sob à égide da anemia de provas (fls. 344/347 e 349/351).

É o breve relato dos autos (artigo 381, incisos I e II, do Código de Processo Penal). FUNDAMENTO e DECIDO.

Trata-se de ação penal pública onde colima o Ministério Público a condenação dos acusados, Igor Daniel Santos e Ariel Monteiro da Silva nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II, e §2ª - A, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", por duas vezes, em continuação (artigo 71, parágrafo único, CP), cada uma delas em um concurso formal de delitos.

A materialidade dos fatos e a autoria dos acusados, malgrado o louvável esforço da defesa, ressuma caracterizada pelo boletim de ocorrência (fls. 20/26), auto de exibição e apreensão (fls. 27/29), auto de entrega (fls. 30/37), auto de reconhecimento pessoal (fls. 38/42) e pela prova testemunhal produzida.

Quando de seu interrogatório prestado perante a autoridade policial (fl. 18), disse o réu Ariel que na data dos fatos estava no veículo Corsa, cor verde, transitando pela cidade de Itanhaém com sua companheira, Veronica, e seu amigo, Igor, quando, em determinado momento, fora abordado pela Polícia Militar. Indagado a respeito dos aparelhos celulares, tablet, quantia em dinheiro e cartão do SUS em nome da vítima, objetos localizados no interior do veículo durante a busca pelos policiais militares, não soube explicar a procedência.

Sob o crivo do contraditório (fl. 294), deu outros contornos aos fatos. Referiu que nenhum bem foi apreendido no veículo, salvo o celular pertencente ao corréu Igor. Especificou que comemorava o aniversário da convivente, quando Igor chegou, pedindo que o acompanhasse até à tabacaria, tendo aceitado o convite e chamado Verônica, que os acompanhou, seguindo na condução do Corsa, cor verde. Pontuou conhecer Igor, pois cresceram juntos, no bairro. Por final, disse que não foi submetido a qualquer reconhecimento, mas os policiais tiraram fotografias sua e de Igor.

Já o réu Igor, quando de seu interrogatório prestado perante a autoridade policial (fl. 19), fez uso de seu direito constitucional de permanecer em silêncio. Em juízo (fl. 295), na essência, afirmou que havia se desentendido com a esposa e, então, foi à casa de Ariel, um conhecido, que comemorava o aniversário da convivente, tendo os três seguido em direção à tabacaria, quando, no trajeto, foram abordados por policiais militares. Nenhum bem roubado foi encontrado no automóvel, contudo, foram presos. Os milicianos tiraram fotografias suas e de Ariel.

Todavia, quando confrontadas as versões externadas pelos acusados em Juízo com as demais provas produzidas, desfalece ante sua fragilidade, evidenciando, sobremaneira, tratarem-se de subterfúgios lançados para elidir os rigores da lei penal.

O policial militar Angelo, em seu depoimento prestado em solo indiciário (fls. 07/08) e em Juízo (fl. 28), declarou que no dia 19 de fevereiro de 2022, por volta de 00:35 horas, encontrava-se de serviço com o seu colega de farda, Teles, quando o COPOM irradiou ocorrência de roubo à residência que teria se passado na Rua Ubis, nº 085, Jardim das Palmeiras, na Cidade de Itanhaém, no qual dois indivíduos, estando pelo menos um deles armado, teriam subtraído vários pertences das vítimas Wagner, Alcides e Matheus, dentre os quais, aparelhos celulares, bem como o veículo Fiat Ideia, cor vermelha e emplacamento FIH-8663. Durante o deslocamento para o local dos fatos outro roubo fora irradiado pelo COPOM, sediado na rua Macuíbas, nº32, no mesmo bairro, cujos autores apresentavam as mesmas características descritas no roubo anterior. Em deslocamento pela Avenida das Palmeiras, nº 1117, a equipe policial se deparou com o veículo Corsa, de cor verde e placa CIG-8B97, ocupado por três pessoas, umas delas tratando-se de uma mulher. Estas, ao notarem a presença da viatura policial, portaram-se de maneira suspeita, vindo o condutor identificado por Ariel a acelerar o automóvel, enquanto o passageiro, que se achava no banco de trás, identificado por Igor, mudou de lado no assento, saindo do lado esquerdo no banco traseiro para o lado direito, o que causou fundada suspeita, motivando, assim, a abordagem operada. Durante o procedimento Igor esboçou

movimentos típicos de quem tentaria correr, no entanto não conseguiu. Em busca pessoal, foram encontrados em seu poder dois aparelhos celulares, um deles da marca Motorola, modelo Moto G 9 Play, e, o outro, Moto E 6, além da quantia em espécie de R\$380,00. Com Ariel e Verônica nada foi localizado. Efetuada a busca veicular foi encontrado um celular Xiaomi e um tablet Samsung sobre o banco traseiro onde estava Igor. Após cientificados de seus direitos constitucionais, foram informalmente indagados acerca da procedência dos objetos localizados, quedando-se os abordados silentes. Na sequência fotografou os aparelhos eletrônicos e solicitou que os policiais que tripulavam a viatura M-0631 diligenciassem aos locais dos dois roubos cometidos, átimo em que as vítimas das duas casas alvo da ação criminosa reconheceram algum dos objetos, com exceção do Motorola G 9 Play, razão pela qual foi dada voz de prisão aos dois homens, Ariel e Igor. Antes de a equipe se dirigir ao Distrito Policial recebeu a informação de que o Cb/PM Cardoso localizara o veículo abandonado na Rua 22, s/nº, bairro São João, sem avarias aparentes, com a chave achada no chão, ao lado do carro, e um cartão do SUS em nome de Angelica Maria dos Santos.

Estes, em linhas gerais, foram os mesmos fatos articulados pelo policial militar Ricardo em seu depoimento prestado em solo indiciário (fls.10/11). Em Juízo (fl. 287), ainda esclareceu que os tripulantes do veículo demoraram para atender a ordem de parada, sendo Ariel o condutor. Igor, por seu turno, apresentou um nervosismo anormal durante a abordagem. Com ele foram encontrados dois celulares, além da quantia de R\$ 380,00, cuja origem não soube esclarecer. Não encontraram armas na oportunidade. Salientou que o veículo Idea, cor vermelha, produto do roubo, fora localizado por uma outra equipe, perto do local da abordagem. Ao ser acionado via COPOM, recebeu a informação de que os roubadores se encontravam encapuzados. Solicitado apoio à outra viatura, as vítimas reconheceram os aparelhos.

É cediço que o valor do depoimento policial, inexistindo má-fé, constitui importante elemento de prova, o qual merece confiança, pois realizado após compromisso e sem contradita da parte do réu. Aliás, sobre a validade dos depoimentos dos policiais, relembre-se que:

"o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF - 1ª Turma - HC 74.608-0/SP - Rel. Min. Celso de Mello - DJU de 11.04.97, pág. 12.189).

Outras provas robustecem o conjunto probatório.

A vítima Edmilson, em seu depoimento prestado na fase indiciária (fl.13), narrou que na fatídica data, 18 de fevereiro de 2022, por volta de 22:30 horas, estava na residência de veraneio de sua propriedade, na Rua Macaúbas, nº 32, Balneário Gaivota, Itanhaém, na companhia da cunhada Angelica e de cinco crianças. Em um dado momento, dois indivíduos, desconhecidos, um armado com revólver, pularam o muro e renderam os ocupantes da casa que estavam na área na parte frontal. Mediante grave ameaça foram rendidos e levados até a cozinha, tendo o homem que empunhava a arma permanecido na vigilância das vítimas, enquanto o outro vasculhava os cômodos. A ação criminosa durou aproximadamente 10 minutos. Após, os indivíduos evadiram-se levando os pertences das vítimas e, aproximadamente uma hora depois, a Polícia Militar contactou os ofendidos informando a respeito da prisão dos suspeitos, os quais reconheceu sem sombra de dúvidas como autores dos fatos.

Em Juízo (fl. 289), todavia, a vítima Edmilson reconheceu judicialmente o acusado Ariel, com segurança, mostrando alguma dificuldade em relação ao acusado Igor, a quem confundiu com terceira pessoa que o ladeava.

Estes, em linhas gerais, foram os mesmos fatos articulados pela vítima Angelica em seu depoimento prestado em solo indiciário (fl. 14). Em juízo, vacilou quando do reconhecimento dos réus, mas esclareceu que teve seu celular devolvido pela polícia.

A vítima Alcides, em seu depoimento prestado na fase indiciária (fl.15), declarou que na data dos fatos, 18 de fevereiro de 2022, por volta de 23:45 horas, estava em uma casa em construção, localizada na rua Ubi, nº 85, Balneário Gaivota, Itanhaém, na companhia de Marcos, Alex e Wagner, e de mais dois rapazes que ajudavam na obra, momento em que dois indivíduos desconhecidos, um armado com um revólver, pularam o muro e os renderam. Mediante grave ameaça foram mantidos sob vigilância, tendo o assaltante que trazia consigo a arma permanecido com as vítimas, enquanto o comparsa vasculhava a casa à procura de outras vítimas, tendo a ação criminosa durado aproximadamente vinte minutos. Os meliantes subtraíram pertences das vítimas e o veículo Ideia, de Wagner. Logo que os roubadores saíram, as vítimas contataram a Polícia Militar e, em quarenta minutos aproximadamente, foram informados pela polícia sobre a detenção dos suspeitos, posteriormente reconhecidos.

Todavia, válido pontuar que, quando ouvida em juízo, a vítima Alcides Santana (fl. 292) esclareceu que, ao contrário do que constou em declarações policiais, não fez efetivamente o reconhecimento naquela oportunidade, tendo apenas expressamente afirmado aos agentes da lei que faria o reconhecimento dos roubadores com absoluta certeza.

Estes em linhas gerais foram os mesmos fatos articulados pela vítima Matheus em seu depoimento prestado em solo indiciário (fl. 16), bem como por Wagner, à fl. 17.

Oportuno consignar que a vítima Wagner (fl. 291), na dialética processual, reconheceu ambos os acusados, com absoluta certeza. Ademais, a vítima Matheus (fl. 293) reconheceu o acusado Igor, acrescentando que dormia quando da chegada dos roubadores, não tendo contato mais direto com o segundo criminoso, revelando, contudo, que, já nas dependências da delegacia de polícia, o acusado Ariel sorriu de forma debochada ao vê-lo, fato confirmado por uma segunda vítima, também em audiência judicial.

Evoluindo, Veronica, em seu depoimento prestado na fase indiciária (fl.12), esposa de Ariel, ouvida como informante, declarou que na data dos fatos estava na casa de sua genitora comemorando seu aniversário, quando, decorrido algum tempo, Ariel saiu para comprar o bolo, por volta das 23h30, retornando minutos depois. Por volta da meia noite Igor foi até a casa de sua genitora e chamou Ariel a fim de irem a uma tabacaria, com o que assentiu. No caminho, ainda na rua da casa de sua genitora, foram abordados por uma viatura da polícia militar, tendo seu esposo sobrestado o automóvel assim que recebeu o sinal de parada. Esclareceu que Igor estava sentado no banco de trás. Durante a busca pessoal, nada de ilícito foi localizado em poder de Igor e tampouco com Ariel. Na sequência, o veículo foi vistoriado, oportunidade em que, no banco de trás, foram localizados alguns aparelhos celulares, cuja propriedade fora reconhecida por Igor.

Ouvida sob o crivo do contraditório, na qualidade de informante, Verônica Lopes (fl. 286) disse, inicialmente, que o esposo não saiu da casa onde comemoravam o aniversário, contudo, indagada quanto à contradição de tal afirmação em relação ao seu depoimento extrajudicial, esclareceu que, na verdade, ele saiu para buscar o bolo de aniversário, retornando após 20 minutos. Prosseguindo, disse que Igor, a quem conhecia superficialmente, chegou e convidou Ariel para irem a uma tabacaria, tendo também seguido com eles, no veículo modelo Corsa, cor verde, oportunidade em

que, no trajeto, foram abordados por policiais militares, os quais apreenderam os celulares e o tablet que estavam em poder de Igor, que seguia no banco traseiro. Desconhece a origem dos bens que estavam em poder do acusado Igor.

Estas são as provas.

Inicialmente, importante salientar que a peça incoativa descreveu equivocadamente a cronologia dos dois grupos de crimes, o que se justifica em razão da proximidade temporal entre eles, sem que houvesse certeza, quando do oferecimento da denúncia, quanto à sequência dos fatos. Depurou-se dos depoimentos prestados que os réus primeiramente subtraíram os bens das vítimas Alcides Santana, Matheus Peres e Wagner Matos, dentre eles, o automóvel modelo Idea, cor vermelha, veículo por eles utilizado quando do segundo bloco de roubos, como foi possível constatar por meio das declarações das vítimas Edmilson Simões e Angélica Santos, as quais observaram tal automóvel manobrando em frente à casa onde estavam.

Realizado esse breve acerto, entendo que as provas produzidas revelam, com larga segurança, a incursão dos acusados nos crimes de roubo praticados, na medida em que os depoimentos colhidos ao longo do feito foram uníssonos, harmônicos e coerentes.

Conforme constatado, no dia 18 de fevereiro de 2022, na rua Ubis, 85, Balneário Gaivota, Igor Daniel Dantas Santos e Ariel Monteiro da Silva subtraíram, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, um aparelho celular marca LG, bem móvel pertencente a Alcides Gomes de Santana, bem como um aparelho celular marca XIAOMI, bem móvel pertencente a Matheus Escorálique Peres e, ainda, o automóvel Idea, placa EIH-8663, uma carteira de couro, cartões bancários, um aparelho celular marca Motorola G7 e R\$80,00, bens móveis pertencentes a Wagner de Santos de Santos Matos.

Na sequência, no mesmo dia, na rua Macaúbas, 32, Balneário Gaivota, subtraíram, também mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, um aparelho celular marca motorola, um tablet, uma carteira de couro, R\$ 300,00, documentos pessoais e cartões diversos, bens móveis pertencentes a Edmilson Simões, bem como documentos pessoais e cartões bancários, bens móveis pertencentes a Angélica Maria dos Santos.

Embora efetivamente haja certo descompasso em relação aos reconhecimentos dos réus realizados sob o crivo do contraditório, conforme bem expressado pela Defesa, certo é que a vítima Edmilson reconheceu judicialmente o acusado Ariel, com segurança, mostrando alguma dificuldade em relação ao acusado Igor, a quem confundiu com terceira pessoa que o ladeava. Por seu turno, a vítima Wagner reconheceu ambos os acusados, com absoluta certeza, também sob o crivo do contraditório. Ademais, a vítima Matheus reconheceu o acusado Igor, acrescentando que dormia quando da chegada dos roubadores, não tendo contato mais direto com o segundo criminoso, revelando, contudo, que, já nas dependências da delegacia de polícia, o acusado Ariel sorriu de forma debochada ao vê-lo, fato confirmado por uma segunda vítima, também em audiência judicial.

Nos termos da correta argumentação expressada pelo Ministério Público em memoriais, a dificuldade apresentada pelas vítimas Alcides e Angélica, quando do reconhecimento feito sob o crivo do contraditório, "é natural e compreensível, decorrente do transcurso do tempo, bem como da própria dinâmica dos fatos (diversos ofendidos, surpreendidos no interior do imóvel, com condutas e circunstâncias distintas), não sendo desarrazoado acrescentar o fato de que tais vítimas são mais idosas. Ao contrário, tais dificuldades demonstram natural realidade humana, revelando, na verdade, ausência de predisposição dirigida ao ato de reconhecimento, o que não infirma o restante da robusta prova coligida, sobretudo ressaltando que várias vítimas reconheceram os acusados, os quais foram presos em poder de parte

dos bens subtraídos, sendo esses prontamente reconhecidos e entregues aos respectivos ofendidos."

De toda sorte, aperceba-se que o convencimento pela condenação dos réus não decorre, unicamente, do vacilante reconhecimento antefalado. Isso porque, parte da res furtiva fora encontrada no veículo tripulado pelos réus, mais precisamente no banco de trás, onde se encontrava Igor, enquanto Ariel o conduzia.

E, embora tenham os réus alegado quando de seus interrogatórios realizados em Juízo que o bens na realidade foram encontrados em outro momento, e não consigo, tratando-se a alegação dos policiais de uma indevida imputação, fato é que a própria consorte de Ariel, Verônica, reconheceu que, quando da abordagem policial, os milicianos efetivamente apreenderam celulares e um tablet, bens que estavam em poder de Igor, no banco traseiro.

Patente, então, que, ao contrário do quanto afirmado pelos acusados, alguns dos bens subtraídos das vítimas foram efetivamente apreendidos no interior do veículo Corsa, cor verde, tripulados pelos réus, os quais foram efetivamente reconhecidos e entregues formalmente às respectivas vítimas, conforme se constata por meio dos autos de entrega acostados às fls. 30/37.

Relembre-se, a respeito, que a apreensão da res furtiva em poder dos acusados enseja inversão do ônus da prova. Em tal hipótese, para lograr a absolvição, cumpre à defesa demonstrar uma convincente versão que a justifique, o que, na espécie, inocorreu. Nenhuma testemunha foi arrolada pela defesa para respaldar sua versão, ônus que, por certo, à guisa do dispõe o art. 156 do Código de Processo Penal, cabia-lhe.

A propósito, Fernando da Costa Tourinho Filho ensina sobre o ônus da prova:

"(...) A regra concernente ao onus probandi, ao encargo de provar, é regida pelo princípio actori incumbit probatio, vale dizer, deve incumbir-se da prova o autor da tese levantada. Se o acusador afirma que Mévio furtou, o ônus da prova lhe cabe, mesmo porque, enquanto não definitivamente condenado, o réu é presumidamente inocente. Se este alega que a pretensa res furtiva era sua, compete-lhe a prova (...) Se o réu invoca um alibi, o ônus da prova é seu. Se argui legítima defesa, estado de necessidade, etc., o ônus probandi é inteiramente seu (...) Se alegar e não provar, a decepção também será sua (...)" (in Código de Processo Penal Comentado. v. 1, 4. ed. São Paulo: Saraiva, 1999. p. 356).

A citação seria até despicienda na medida do que, repito, dispõe o art. 156 do Cód. De Processo Penal, "A prova da alegação incumbirá a quem a fizer (...)": no processo penal o réu assume o papel de reconvinte do processo civil (RT 542/418), de sorte que, para ser acolhida, qualquer tese defensiva precisa ficar provada e tal incumbência é daquele que levanta a bandeira em seu proveito (RT 671/346).

E esta somente pode ser afirmada quando extreme de dúvidas (RT 387/326 e 395/322), o que não é a hipótese deste caso. A Defesa não se ocupou de convencer sobre seus argumentos, desatendendo a regra de distribuição do ônus de provar. Descabida, assim, a alegação de inexistir prova plena do crime, posto que o conceito de prova suficiente foi atendido.

Comungo, igualmente, do raciocínio manifestado pelo Parquet em memoriais ao referir que não haveria mesmo qualquer sentido lógico em imaginar - como os acusados quiseram fazer crer - que os bens acima referidos tivessem sido apreendidos no veículo modelo Idea, cor vermelha, subtraído de uma das vítimas e que foi apreendido nas proximidades do local da abordagem policial feita aos acusados. É que, "primeiro, porque seria inimaginável que os roubadores abandonassem os celulares, o tablet e o valor em dinheiro juntamente com o veículo Idea também

subtraído, sem que houvesse eventual e, no caso concreto, inexistente perseguição policial. Por segundo, inexistem quaisquer elementos de prova que possam justificar a inconsistente conclusão de que os agentes públicos teriam apreendido os bens no veículo Idea e, então, forjado tê-los apreendido no interior do automóvel Corsa, em lugar distinto. Ademais, frise-se que, conquanto tenha negado conhecer a origem dos bens apreendidos, Verônica Teles, esposa do acusado Ariel, ouvida na qualidade de informante, disse que os aparelhos celulares e o tablet estavam efetivamente em poder do corréu Igor, que seguia no banco traseiro."

No mais, e novamente embora o quanto argumentado pela douta Defesa, não se denota qualquer mácula no procedimento adotado pelos policiais. De fato, diante de prévias informações quanto à prática dos roubos, os agentes da lei, em diligências próprias e apropriadas, ainda pelas imediações, observaram sintomático nervosismo por parte do acusado Igor, que seguia no banco de passageiro do veículo modelo Corsa conduzido pelo acusado Ariel, o qual não atendeu à ordem de parada, em um primeiro e rápido momento. Na sequência, cômicos de suas relevantes funções públicas e até mesmo em respeito ao direito de ir e vir dos acusados, os milicianos tiveram o cuidado de extrair fotografias dos bens apreendidos, submetendo-as a um primeiro reconhecimento por parte das vítimas, por meio de aplicativos de mensagem, visto que elas - as vítimas - já estavam nas dependências da delegacia de polícia.

Dentro desse contexto, considerando que parte das res furtiva fora encontrada em poder dos acusados, os quais, ainda que parcialmente, foram reconhecidos pelas vítimas, bem como dada a circunstância de que não souberam os réus justificar a procedência dos bens, o caminho mais judicioso a ser trilhado é, efetivamente, o de se acolher a pretensão acusatória, nos exatos termos pretendidos.

Assentada a materialidade dos fatos narrados e a autoria dos acusados, passo agora à análise das questões adjetas ao tipo penal.

Não há dúvidas, em vista dos depoimentos colhidos no decorrer do feito, de que o crime foi perpetrado mediante o emprego de arma de fogo. Vale lembrar, outrossim, predominar o entendimento jurisprudencial acerca da prescindibilidade de realização da perícia na arma de fogo para fins de reconhecimento da causa de aumento no roubo, *in verbis*:

"Nesse contexto, a ausência de perícia na arma, quando impossibilitada sua realização, não afasta a causa especial de aumento prevista no inciso I do § 2.º do art. 157 do Código Penal, desde que existentes outros meios aptos a comprovar o seu efetivo emprego na ação delituosa. Precedentes desta Corte e do Col. Excelso Pretório" (STJ; HC 170059/SP; DJ 23/08/2010).

Importante que se diga, outrossim, ser irrelevante, para esta finalidade, encontrarem-se as armas municiadas. E mais, a alegação de que a arma se tratava de um simulacro não prospera, na medida em que compete à Defesa dos réus, e não ao órgão acusatório, o ônus de provar o emprego de simulacro de arma de fogo na prática do crime de roubo quando não realizados a apreensão e o exame pericial no artefato utilizado, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu na hipótese, mormente quando as declarações das vítimas foram firmes e robustas a apontar o emprego de arma de fogo do tipo revólver na ação delitiva.

Quanto ao concurso de pessoas, devidamente capitulado na denúncia, plenamente aplicável a respectiva causa de aumento, na medida em que as vítimas pormenorizaram com riqueza de detalhes a atuação conjunta dos réus, imbuídos de idêntico desiderato ao perpetrarem o delito. Vale lembrar que:

"para a caracterização do concurso de agentes não se mostra necessária a identificação do corréu, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso, vez que tanto a vítima como a

testemunha foram uníssonas em afirmar que haviam dois integrantes na prática delitiva" (STJ; HC 169151/DF; DJ 02/08/2010).

Uma última consideração, ainda, merece ser tecida no tocante a reconhecimento da pluralidade de roubos.

Os dois desapossamentos narrados na denúncia ocorreram em um mesmo contexto fático, ainda que tenham envolvidos vítimas distintas. A atuação conjunta e concomitante evidencia a unidade de contexto. E, assim sendo, se o roubo é perpetrado em violação a patrimônios de diferentes vítimas, ainda que num mesmo plano contextual, há concurso formal.

Deste posicionamento, não discrepa a jurisprudência mais abalizada ao afirmar que:

"APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL I. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, se com uma só ação houve lesão ao patrimônio de várias vítimas, está configurado concurso formal. II. No caso o Apelante, em um mesmo contexto fático e circunstancial, por meio de uma única ação, abordou vítimas distintas, o que impõe o reconhecimento da existência do concurso formal. III. Apelo conhecido e parcialmente provido, para reconhecer o concurso formal". (TJ/PI; - APL: 00277565720128180140; Relatora: Desa. Eulália Maria Pinheiro; Data de Julgamento: 24/05/2017; 2ª Câmara Especializada Criminal).

"(...) Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não há falar em crime único quando, em um mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a pessoas diferentes, ainda que da mesma família, incidindo, na espécie, a regra prevista no art. 70, primeira parte, do CP. 4. Agravo regimental provido para, conhecendo do agravo em recurso especial, dar provimento ao recurso especial, a fim de restabelecer a sentença condenatória." (STJ; AgRg no AREsp n. 1.651.955/GO; Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 29/6/2020).

Encerrando, por tudo o que restou exposto, encontram-se os acusados incursos nas sanções do crime previstos no artigo 157, §2º-A, inciso I, e §2º, inciso II, do Código Penal, por duas vezes, em concurso formal para cada grupo de crimes, na forma do art 71 do Código Penal.

DOSIMETRIA:

Em relação ao acusado IGOR:

Roubo praticado na residência localizada na RUA MACAÚBAS, 32, BALNEÁRIO GAIVOTA:

A culpabilidade, entendida como grau de censura contida na ordem jurídica para reprovação da conduta do réu, deve ser considerada acentuada. E isso porque, pelo que se positivou, na época dos fatos o réu estava cumprindo pena em regime aberto justamente pela prática de idêntico delito (vide fl. 97). Vale dizer, praticou o presente crime enquanto estava no gozo de benefício concedido pela Vara de Execução. Evidente, portanto, a reprovabilidade de sua conduta. Nesse sentido:

"(...) 3. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório. 4. No tocante à culpabilidade, destacou-se na sentença que o paciente praticou o crime durante o cumprimento de pena no regime aberto, pela prática de delito anterior. Tal elemento denota uma maior reprovabilidade da conduta, de modo

que pode ser sopesado para exasperar a pena-base .[...]" (STJ; HC n. 598.460/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 24/8/2020)

Não obstante reincidente – aspecto que será valorado na etapa seguinte – , o acusado não é possuidor de antecedente criminal. E isso porque, não havendo condenação definitiva, tal aspecto não poderá ser valorado em seu desfavor, por respeito ao princípio da presunção de inocência, resguardado em âmbito constitucional. Vale dizer,

“(...) inquéritos policiais ou ações penais em andamento, inclusive, sentença condenatória sem o trânsito em julgado, não podem, em razão do princípio constitucional do estado presumido de inocência, ser considerados para agravar a pena-base do condenado” (STJ; HC 92665/RJ; Min. Laurita Vaz; 5ª Turma; J. em 13/08/09). Nesse sentido, aliás, é a Súmula 444 do STJ.

Sobre a conduta social e sua personalidade não foram amealhados elementos suficientes nos autos. Os motivos são próprios da espécie.

As circunstâncias, no entanto, devem ser consideradas graves. Explico.

A uma, considerando que o crime foi cometido em concurso de agentes. Saliento não configurar bis in idem tal reconhecimento, na medida em que na terceira fase dosimétrica somente será aplicada a causa de aumento previsto no §2º-A, inc. I, do art. 157 do CP, por força do que dispõe o art. 68, parágrafo único, do CP, aliado à teoria da migração. Neste sentido:

"É pacífico no âmbito desta Corte Superior a possibilidade de, reconhecida mais de uma causa de aumento da pena no crime de roubo, utilizar uma para majorar a reprimenda na terceira fase da dosimetria e as outras como circunstâncias judiciais para exasperar a pena-base, desde que a mesma circunstância não seja utilizada em dois momentos distintos da fixação da pena, sob pena de ocorrência do vedado bis in idem. 3. No caso, foram duas causas de aumento reconhecidas, sendo uma delas - concurso de agentes - utilizada para justificar o aumento da pena-base e outra - emprego de arma - para caracterizar a majorante do roubo e aumentar a sanção na terceira fase da dosimetria. Assim, sendo duas circunstâncias distintas, não há se falar em bis in idem. [...]". (STJ, HC n. 391.742, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 27.4.2017).

A duas, porquanto assaz reprovável a circunstância de ter sido o roubo praticado dentro da residência, asilo inviolável do indivíduo, cuja proteção, inclusive, é conferida pela Constituição. Segundo a jurisprudência:

“EMENTA – APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO – INVIÁVEL – PROVA TESTEMUNHAL E CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS QUANTO À PRÁTICA DELITIVA – CONDENAÇÃO MANTIDA – PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – MODULADORA BEM SOPESADA – RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Pena-base: Observando-se que as circunstâncias do crime são realmente desabonadoras, eis que a casa é asilo inviolável protegida constitucionalmente (art. 5º, XI, da CF), não resta dúvida que autorizada está a exasperação da pena-base (...). (TJ/MS – 00085958720148120001; Relator: Des. Dorival Moreira dos Santos; Data de Julgamento: 22/06/2017; 3ª Câmara Criminal).

Pontue-se que até mesmo o cidadão já habituado a sofrer os crescentes roubos que ocorrem nas vias públicas desta cidade aterroriza-se ante a perspectiva de ver a sua própria casa invadida por assaltantes e, na maioria das vezes, com armas de fogo. O que se expõe a risco não é o simples patrimônio da vítima, mas os seus familiares, as pessoas amadas, no que parecia ser a segurança do seu lar. Nada pode ser mais vexatório do que ter a sua intimidade devassada puramente em nome da cobiça alheia.

A três, considerando que, dentre as vítimas do assalto praticado mediante o emprego de arma, várias crianças se achavam presentes, circunstância essa, que, de maneira alguma, pode ser olvidada, por transbordar, sem dúvida, das elementares do tipo penal.

As consequências foram normais. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o delito.

Diante destas circunstâncias, exaspero a pena em 3/6, aplicando então a pena base ao réu em 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 15 (dezesesseis) dias-multa, no valor, cada dia, de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nos termos do art. 49, §1º, do Código Penal.

No tocante a elevação da pena base fixada na primeira fase dosimétrica em seu dobro, justifico-a com o entendimento de que "a exasperação da pena-base não se dá por critério objetivo ou matemático, uma vez que é admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada aos elementos concretos dos autos" (AgInt no HC 352.885/SP; Relator Ministro Sebastião Reis Júnior; Sexta Turma; DJe 09/06/2016).

Presente a agravante da reincidência (vide certidão de fl. 97, 1ª Vara Criminal, ação penal 1503312-87.2020.8.26.0266, condenação pelo crime de roubo). A este respeito, anoto que, se uma exasperação da reprimenda é de rigor, estando presente a agravante do artigo 61, I, do Código Penal, em se tratando de um caso de reincidência específica, a resposta punitiva do Estado deve se fazer sentir com maior severidade, porquanto evidenciado o fracasso da pena anteriormente imposta, sobretudo em sua finalidade preventiva específica, e a recalcitrância do réu em amoldar sua conduta a padrões dignos de conduta. Assim, em vista de tais ponderações, agravo a pena base aplicada em 1/4, por se tratar de condenação específica.

Afasto a agravante prevista no artigo 61, inciso II, "j", do Código Penal (calamidade pública, pois "o delito, ainda que praticado em período de calamidade pública decorrente da pandemia do coronavírus (COVID-19), não foi facilitado em face dessa circunstância, tampouco há demonstração de que o Réu se valeu disso para facilitar sua ação." (Apelação Criminal 1500935-73.2021.8.26.0472, Relator: Des. Roberto Porto, Data do Julgamento: 24/03/2022).

Presente a atenuante da menoridade, ex vi do art. 65, inc. I, do CP, atenuo a pena em 1/6.

Presente as causas de aumentos específicas previstas no §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do artigo 157 do Código Penal, majoro a pena somente em decorrência da segunda, ex vi do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, porquanto já utilizado a outra na etapa do artigo 59 do Código Penal. Aumento a pena em 2/3. Ausentes quaisquer causas de diminuição.

Não havendo outras causas de modificação da pena, exceção ao concurso de crimes, torno-a, destarte, em 10 (dez) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, no valor, cada dia, de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nos termos do artigo 49, §1º, do Código Penal.

Do concurso de crimes:

Na exata medida em que foram dois os patrimônios atingidos pela conduta procedida, ainda que num mesmo arroubo, necessário o reconhecimento da pluralidade delitiva, empregando-se, ao caso, o concurso formal próprio. Assim, majoro a pena aplicada em

1/6, ex vi do art. 70 do Código Penal, primeira parte, tornando-a em 12 (doze) anos, 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão.

A pena de multa, por seu turno, por força do art. 72 do Código Penal, deve ser somada (2 roubos), totalizando-a em 50 (cinquenta) dias-multa, no valor cada dia de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nos termos do art. 49, §1º, do CP.

Roubo praticado na residência localizada na RUA UBIS, 85, BALNEÁRIO GAIVOTA:

A culpabilidade, entendida como grau de censura contida na ordem jurídica para reprovação da conduta do réu, deve ser considerada acentuada. E isso porque, pelo que se positivou, na época dos fatos o réu estava cumprindo pena em regime aberto justamente pela prática de idêntico delito (vide fl. 97). Vale dizer, praticou o presente crime enquanto estava no gozo de benefício concedido pela Vara de Execução. Evidente, portanto, a reprovabilidade de sua conduta. Nesse sentido:

"(...) 3. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório. 4. No tocante à culpabilidade, destacou-se na sentença que o paciente praticou o crime durante o cumprimento de pena no regime aberto, pela prática de delito anterior. Tal elemento denota uma maior reprovabilidade da conduta, de modo que pode ser sopesado para exasperar a pena-base [...] (STJ; HC n. 598.460/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 24/8/2020)

Não obstante reincidente – aspecto que será valorado na etapa seguinte – , o acusado não é possuidor de antecedente criminal. E isso porque, não havendo condenação definitiva, tal aspecto não poderá ser valorado em seu desfavor, por respeito ao princípio da presunção de inocência, resguardado em âmbito constitucional. Vale dizer,

"(...) inquéritos policiais ou ações penais em andamento, inclusive, sentença condenatória sem o trânsito em julgado, não podem, em razão do princípio constitucional do estado presumido de inocência, ser considerados para agravar a pena-base do condenado" (STJ; HC 92665/RJ; Min. Laurita Vaz; 5ª Turma; J. em 13/08/09). Nesse sentido, aliás, é a Súmula 444 do STJ.

Sobre a conduta social e sua personalidade não foram amealhados elementos suficientes nos autos. Os motivos são próprios da espécie.

As circunstâncias, no entanto, devem ser consideradas graves. Explico.

A uma, considerando que o crime foi cometido em concurso de agentes. Saliento não configurar bis in idem tal reconhecimento, na medida em que na terceira fase dosimétrica somente será aplicada a causa de aumento previsto no §2º-A, inc. I, do art. 157 do CP, por força do que dispõe o art. 68, parágrafo único, do CP, aliado à teoria da migração. Neste sentido:

"É pacífico no âmbito desta Corte Superior a possibilidade de, reconhecida mais de uma causa de aumento da pena no crime de roubo, utilizar uma para majorar a reprimenda na terceira fase da dosimetria e as outras como circunstâncias judiciais para exasperar a pena-base, desde que a mesma circunstância não seja utilizada em dois momentos distintos da fixação da pena, sob pena de ocorrência do vedado bis in idem. 3. No caso, foram duas causas de aumento reconhecidas, sendo uma delas -

concurso de agentes - utilizada para justificar o aumento da pena-base e outra - emprego de arma - para caracterizar a majorante do roubo e aumentar a sanção na terceira fase da dosimetria. Assim, sendo duas circunstâncias distintas, não há se falar em bis in idem. [...]". (STJ, HC n. 391.742, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 27.4.2017).

A duas, porquanto assaz reprovável a circunstância de ter sido o roubo praticado dentro da residência, asilo inviolável do indivíduo, cuja proteção, inclusive, é conferida pela Constituição. Segundo a jurisprudência:

"EMENTA - APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO - PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO - INVIÁVEL - PROVA TESTEMUNHAL E CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS QUANTO À PRÁTICA DELITIVA - CONDENAÇÃO MANTIDA - PENA-BASE - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME - MODULADORA BEM SOPESSADA - RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Pena-base: Observando-se que as circunstâncias do crime são realmente desabonadoras, eis que a casa é asilo inviolável protegida constitucionalmente (art. 5º, XI, da CF), não resta dúvida que autorizada está a exasperação da pena-base (...)" (TJ/MS - 00085958720148120001; Relator: Des. Dorival Moreira dos Santos; Data de Julgamento: 22/06/2017; 3ª Câmara Criminal).

Pontue-se que até mesmo o cidadão já habituado a sofrer os crescentes roubos que ocorrem nas vias públicas desta cidade aterroriza-se ante a perspectiva de ver a sua própria casa invadida por assaltantes e, na maioria das vezes, com armas de fogo. O que se expõe a risco não é o simples patrimônio da vítima, mas os seus familiares, as pessoas amadas, no que parecia ser a segurança do seu lar. Nada pode ser mais vexatório do que ter a sua intimidade devassada puramente em nome da cobiça alheia.

As consequências foram normais. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o delito.

Diante destas circunstâncias, exaspero a pena em 3/6, aplicando então a pena base ao réu em 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 15 (dezesesseis) dias-multa, no valor, cada dia, de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nos termos do art. 49, §1º, do Código Penal.

No tocante a elevação da pena base fixada na primeira fase dosimétrica em seu dobro, justifico-a com o entendimento de que "a exasperação da pena-base não se dá por critério objetivo ou matemático, uma vez que é admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada aos elementos concretos dos autos" (AgInt no HC 352.885/SP; Relator Ministro Sebastião Reis Júnior; Sexta Turma; DJe 09/06/2016).

Presente a agravante da reincidência (vide certidão de fl. 97, 1ª Vara Criminal, ação penal 1503312-87.2020.8.26.0266, condenação pelo crime de roubo). A este respeito, anoto que, se uma exasperação da reprimenda é de rigor, estando presente a agravante do artigo 61, I, do Código Penal, em se tratando de um caso de reincidência específica, a resposta punitiva do Estado deve se fazer sentir com maior severidade, porquanto evidenciado o fracasso da pena anteriormente imposta, sobretudo em sua finalidade preventiva específica, e a recalcitrância do réu em amoldar sua conduta a padrões dignos de conduta. Assim, em vista de tais ponderações, agravo a pena base aplicada em 1/4, por se tratar de condenação específica.

Presente ainda a agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea 'h', do CP, na medida em que a vítima Alcides possuía mais de 60 anos de idade (fl. 15), compenso-a com a atenuante da menoridade, ex vi do art. 65, inc. I, do CP.

Afasto a agravante prevista no artigo 61, inciso II, "j", do Código Penal (calamidade pública, pois "o delito, ainda que praticado em período de calamidade

pública decorrente da pandemia do coronavírus (COVID-19), não foi facilitado em face dessa circunstância, tampouco há demonstração de que o Réu se valeu disso para facilitar sua ação." (Apelação Criminal 1500935-73.2021.8.26.0472, Relator: Des. Roberto Porto, Data do Julgamento: 24/03/2022).

Presente as causas de aumentos específicas previstas no §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do artigo 157 do Código Penal, majoro a pena somente em decorrência da segunda, ex vi do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, porquanto já utilizado a outra na etapa do artigo 59 do Código Penal. Aumento a pena em 2/3. Ausentes quaisquer causas de diminuição.

Não havendo outras causas de modificação da pena, exceção ao concurso de crimes, torno-a, destarte, em 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias-multa, no valor, cada dia, de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nos termos do artigo 49, §1º, do Código Penal.

Do concurso de crimes:

Na exata medida em que foram três os patrimônios atingidos pela conduta procedida, ainda que num mesmo arroubo, necessário o reconhecimento da pluralidade delitiva, empregando-se, ao caso, o concurso formal próprio. Assim, majoro a pena aplicada em 1/5, ex vi do art. 70 do Código Penal, primeira parte, tornando-a em 15 (quinze) anos de reclusão.

A pena de multa, por seu turno, por força do art. 72 do Código Penal, deve ser somada (3 roubos), totalizando-a em 90 (noventa) dias-multa, no valor cada dia de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nos termos do art. 49, §1º, do CP.

Da CONTINUIDADE DELITIVA entre as duas séries de roubos:

Ante o conjunto probatório arregimentado, verifica-se haver o acusado praticado duas séries de roubos, em continuidade delitiva. Isso porque cometidos com idêntico modus operandi, condições de tempo, lugar e maneira de execução, devendo, portanto, o último ser considerado como continuação do primeiro.

Nesse sentido, quanto à continuidade delitiva, Guilherme de Souza Nucci preconiza:

"a) são delitos da mesma espécie os que estiverem previstos no mesmo tipo penal. Nesse prisma, tanto faz sejam figuras simples ou qualificadas, dolosas ou culposas, tentadas ou consumadas" (Código Penal Anotado, 9ª Edição rev., atual e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009. fl. 451).

Dito isso, mas considerando que os delitos foram cometidos mediante o emprego de violência e contra vítimas distintas, imperioso o reconhecimento da modalidade de concurso de crimes esculpida no artigo 71, § 1º, do Código Penal, devendo um dos delitos ser considerado como consequência do primeiro.

Segundo o preceito, pode-se exasperar a pena do crime mais grave até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do artigo 70 e do artigo 75 do Código Penal. Tal se deve porque em crimes violentos, atingindo bens personalíssimos, a pena precisa ser aplicada com maior rigor. Neste contexto, "a exacerbação da pena deverá se nortear por critérios objetivos - número de infrações praticadas - e subjetivos - antecedentes, conduta social, personalidade do agente, assim como os motivos e circunstâncias do crime" (STF, HC Nº 128.297-SP, Relator: Ministro Felix Fischer).

E mais:

"Nos chamados crimes continuados dolosos, praticados contra a vida, a pena de um só pode ser aumentada em até o triplo, não se mostrando ilegal o aumento no dobro, quando devidamente motivada a decisão" (STJ; HC 44.761; Rel. Arnaldo Esteves Lima; J. em 09.08.2007)

Desta forma, considerando o número de infrações praticadas (02), a conduta social do acusado, sua personalidade e as circunstâncias em que se deram os crimes, reputo judiciousa a exasperação do crime mais grave em 1/5 (um quinto) e, em consequência torno a pena, portanto, em 18 (dezoito) anos de de reclusão.

A pena de multa, por seu turno, por força do art. 72 do Código Penal, deve ser somada, totalizando-a em 150 (cento e cinquenta) dias-multa, no valor cada dia de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nos termos do art. 49, §1º, do CP.

Considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena deverá a reprimenda corporal ser inicialmente cumprida em regime fechado, ex vi do artigo 33, §2º, alínea 'b', c.c. § 3º, do Código Penal.

O roubo é crime cuja gravidade não se discute, que vem causando grande inquietação na sociedade em geral, hoje até mesmo em cidades de menor porte, desvelando, ademais, a periculosidade de seus agentes, tudo, enfim, a exige regime prisional mais severo. Sobre o assunto:

"A quantificação da pena-base no mínimo legal não impõe necessariamente o regime prisional mais brando, apesar da identidade de critérios legais de aplicação daquela e fixação deste (Código Penal, arts. 33, § 3º, 59 e 68). A gravidade do crime e a periculosidade do agente são circunstâncias aptas a autorizar a preterição de um regime mais brando (semi-aberto) para o mais rigoroso (fechado). Precedentes do STF HC 75.508/SP " (STJ Rel. Min. Fernando Gonçalves HC 9.995).

E mais:

"Não há que dizer contra o regime prisional que a r. sentença estipulou aos réus. Deveras, o regime prisional fechado, no geral sentir dos penalistas, é unicamente o que se compadece com o autor de roubo, ou pela gravidade do crime, ou pela periculosidade natural de quem o comete, sujeito infenso à ordem legal e destituído de sentimento ético e grandeza moral." (Apelação Criminal nº 1.067.067-3/8-00, 5ª Câmara Criminal, TJ/SP, Rel. Des. Carlos Biasotti)

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ou então a suspensão condicional de sua execução, porquanto desatendido o requisito temporal e face à natureza do delito (art. 44, inc. I, e art. 77, caput, ambos do CP).

Em relação ao acusado ARIEL:

Roubo praticado na residência localizada na RUA MACAÚBAS, 32, BALNEÁRIO GAIVOTA:

A culpabilidade, entendida como grau de censura contida na ordem jurídica para reprovação da conduta do réu, deve ser considerada acentuada. E isso porque, pelo que se positivou, na época dos fatos o réu estava cumprindo pena em livramento condicional pela prática do crime de tráfico (vide fl. 102). Vale dizer, praticou o presente crime enquanto estava no gozo de benefício concedido pela Vara de Execução. Evidente, portanto, a reprovabilidade de sua conduta. Nesse sentido:

"(...) 3. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o

controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório. 4. No tocante à culpabilidade, destacou-se na sentença que o paciente praticou o crime durante o cumprimento de pena no regime aberto, pela prática de delito anterior. Tal elemento denota uma maior reprovabilidade da conduta, de modo que pode ser sopesado para exasperar a pena-base [...]” (STJ; HC n. 598.460/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 24/8/2020)

Não obstante reincidente – aspecto que será valorado na etapa seguinte – , o acusado não é possuidor de antecedente criminal. E isso porque, não havendo condenação definitiva, tal aspecto não poderá ser valorado em seu desfavor, por respeito ao princípio da presunção de inocência, resguardado em âmbito constitucional. Vale dizer,

“(...) inquéritos policiais ou ações penais em andamento, inclusive, sentença condenatória sem o trânsito em julgado, não podem, em razão do princípio constitucional do estado presumido de inocência, ser considerados para agravar a pena-base do condenado” (STJ; HC 92665/RJ; Min. Laurita Vaz; 5ª Turma; J. em 13/08/09). Nesse sentido, aliás, é a Súmula 444 do STJ.

Sobre a conduta social e sua personalidade não foram amealhados elementos suficientes nos autos. Os motivos são próprios da espécie.

As circunstâncias, no entanto, devem ser consideradas graves. Explico.

A uma, considerando que o crime foi cometido em concurso de agentes. Saliento não configurar bis in idem tal reconhecimento, na medida em que na terceira fase dosimétrica somente será aplicada a causa de aumento previsto no §2º-A, inc. I, do art. 157 do CP, por força do que dispõe o art. 68, parágrafo único, do CP, aliado à teoria da migração. Neste sentido:

“É pacífico no âmbito desta Corte Superior a possibilidade de, reconhecida mais de uma causa de aumento da pena no crime de roubo, utilizar uma para majorar a reprimenda na terceira fase da dosimetria e as outras como circunstâncias judiciais para exasperar a pena-base, desde que a mesma circunstância não seja utilizada em dois momentos distintos da fixação da pena, sob pena de ocorrência do vedado bis in idem. 3. No caso, foram duas causas de aumento reconhecidas, sendo uma delas - concurso de agentes - utilizada para justificar o aumento da pena-base e outra - emprego de arma - para caracterizar a majorante do roubo e aumentar a sanção na terceira fase da dosimetria. Assim, sendo duas circunstâncias distintas, não há se falar em bis in idem. [...]”. (STJ, HC n. 391.742, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 27.4.2017).

A duas, porquanto assaz reprovável a circunstância de ter sido o roubo praticado dentro da residência, asilo inviolável do indivíduo, cuja proteção, inclusive, é conferida pela Constituição. Segundo a jurisprudência:

“EMENTA – APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO – INVIÁVEL – PROVA TESTEMUNHAL E CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS QUANTO À PRÁTICA DELITIVA – CONDENAÇÃO MANTIDA – PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – MODULADORA BEM SOPESADA – RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Pena-base: Observando-se que as circunstâncias do crime são realmente desabonadoras, eis que a casa é asilo inviolável protegida constitucionalmente (art. 5º, XI, da CF), não resta dúvida que autorizada está a exasperação da pena-base (...).” (TJ/MS – 00085958720148120001; Relator: Des. Dorival Moreira dos Santos; Data de Julgamento: 22/06/2017; 3ª Câmara Criminal).

Pontue-se que até mesmo o cidadão já habituado a sofrer os crescentes roubos que ocorrem nas vias públicas desta cidade aterroriza-se ante a perspectiva de ver a sua própria casa invadida por assaltantes e, na maioria das vezes, com armas de fogo. O que se expõe a risco não é o simples patrimônio da vítima, mas os seus familiares, as pessoas amadas, no que parecia ser a segurança do seu lar. Nada pode ser mais vexatório do que ter a sua intimidade devassada puramente em nome da cobiça alheia.

A três, considerando que, dentre as vítimas do assalto praticado mediante o emprego de arma, várias crianças se achavam presentes, circunstância essa, que, de maneira alguma, pode ser olvidada, por transbordar, sem dúvida, das elementares do tipo penal.

As consequências foram normais. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o delito.

Diante destas circunstâncias, exaspero a pena em 3/6, aplicando então a pena base ao réu em 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 15 (dezesseis) dias-multa, no valor, cada dia, de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nos termos do art. 49, §1º, do Código Penal.

No tocante a elevação da pena base fixada na primeira fase dosimétrica em seu dobro, justifico-a com o entendimento de que "a exasperação da pena-base não se dá por critério objetivo ou matemático, uma vez que é admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada aos elementos concretos dos autos" (AgInt no HC 352.885/SP; Relator Ministro Sebastião Reis Júnior; Sexta Turma; DJe 09/06/2016).

Presente a agravante da reincidência (vide certidão de fl. 102, 1ª Vara Criminal de Praia Grande, condenação pelo crime de tráfico), exaspero a pena em 1/6.

Afasto a agravante prevista no artigo 61, inciso II, "j", do Código Penal (calamidade pública, pois "o delito, ainda que praticado em período de calamidade pública decorrente da pandemia do coronavírus (COVID-19), não foi facilitado em face dessa circunstância, tampouco há demonstração de que o Réu se valeu disso para facilitar sua ação." (Apelação Criminal 1500935-73.2021.8.26.0472, Relator: Des. Roberto Porto, Data do Julgamento: 24/03/2022).

Ausentes quaisquer atenuantes.

Presente as causas de aumentos específicas previstas no §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do artigo 157 do Código Penal, majoro a pena somente em decorrência da segunda, ex vi do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, porquanto já utilizado a outra na etapa do artigo 59 do Código Penal. Aumento a pena em 2/3. Ausentes quaisquer causas de diminuição.

Não havendo outras causas de modificação da pena, exceção ao concurso de crimes, torno-a, destarte, em 11 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa, no valor, cada dia, de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nos termos do artigo 49, §1º, do Código Penal.

Do concurso de crimes:

Na exata medida em que foram dois os patrimônios atingidos pela conduta procedida, ainda que num mesmo arroubo, necessário o reconhecimento da pluralidade delitiva, empregando-se, ao caso, o concurso formal próprio. Assim, majoro a pena aplicada em 1/6, ex vi do art. 70 do Código Penal, primeira parte, tornando-a em 13 (treze) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

A pena de multa, por seu turno, por força do art. 72 do Código Penal, deve ser somada (2 roubos), totalizando-a em 56 (cinquenta e seis) dias-multa, no valor cada dia de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nos termos do art. 49, §1º, do CP.

Roubo praticado na residência localizada na RUA UBIS, 85, BALNEÁRIO GAIVOTA:

A culpabilidade, entendida como grau de censura contida na ordem jurídica para reprovação da conduta do réu, deve ser considerada acentuada. E isso porque, pelo que se positivou, na época dos fatos o réu estava cumprindo pena em livramento condicional pela prática do crime de tráfico (vide fl. 102). Vale dizer, praticou o presente crime enquanto estava no gozo de benefício concedido pela Vara de Execução. Evidente, portanto, a reprovabilidade de sua conduta. Nesse sentido:

"(...) 3. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório. 4. No tocante à culpabilidade, destacou-se na sentença que o paciente praticou o crime durante o cumprimento de pena no regime aberto, pela prática de delito anterior. Tal elemento denota uma maior reprovabilidade da conduta, de modo que pode ser sopesado para exasperar a pena-base [...]" (STJ; HC n. 598.460/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 24/8/2020)

Não obstante reincidente – aspecto que será valorado na etapa seguinte – , o acusado não é possuidor de antecedente criminal. E isso porque, não havendo condenação definitiva, tal aspecto não poderá ser valorado em seu desfavor, por respeito ao princípio da presunção de inocência, resguardado em âmbito constitucional. Vale dizer,

"(...) inquéritos policiais ou ações penais em andamento, inclusive, sentença condenatória sem o trânsito em julgado, não podem, em razão do princípio constitucional do estado presumido de inocência, ser considerados para agravar a pena-base do condenado" (STJ; HC 92665/RJ; Min. Laurita Vaz; 5ª Turma; J. em 13/08/09). Nesse sentido, aliás, é a Súmula 444 do STJ.

Sobre a conduta social e sua personalidade não foram amealhados elementos suficientes nos autos. Os motivos são próprios da espécie.

As circunstâncias, no entanto, devem ser consideradas graves. Explico.

A uma, considerando que o crime foi cometido em concurso de agentes. Saliento não configurar bis in idem tal reconhecimento, na medida em que na terceira fase dosimétrica somente será aplicada a causa de aumento previsto no §2º-A, inc. I, do art. 157 do CP, por força do que dispõe o art. 68, parágrafo único, do CP, aliado à teoria da migração. Neste sentido:

"É pacífico no âmbito desta Corte Superior a possibilidade de, reconhecida mais de uma causa de aumento da pena no crime de roubo, utilizar uma para majorar a reprimenda na terceira fase da dosimetria e as outras como circunstâncias judiciais para exasperar a pena-base, desde que a mesma circunstância não seja utilizada em dois momentos distintos da fixação da pena, sob pena de ocorrência do vedado bis in idem. 3. No caso, foram duas causas de aumento reconhecidas, sendo uma delas - concurso de agentes - utilizada para justificar o aumento da pena-base e outra - emprego de arma - para caracterizar a majorante do roubo e aumentar a sanção na

terceira fase da dosimetria. Assim, sendo duas circunstâncias distintas, não há se falar em bis in idem. [...]". (STJ, HC n. 391.742, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 27.4.2017).

A duas, porquanto assaz reprovável a circunstância de ter sido o roubo praticado dentro da residência, asilo inviolável do indivíduo, cuja proteção, inclusive, é conferida pela Constituição. Segundo a jurisprudência:

"EMENTA - APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO - PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO - INVIÁVEL - PROVA TESTEMUNHAL E CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS QUANTO À PRÁTICA DELITIVA - CONDENAÇÃO MANTIDA - PENA-BASE - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME - MODULADORA BEM SOPESADA - RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Pena-base: Observando-se que as circunstâncias do crime são realmente desabonadoras, eis que a casa é asilo inviolável protegida constitucionalmente (art. 5º, XI, da CF), não resta dúvida que autorizada está a exasperação da pena-base (...)" (TJ/MS - 00085958720148120001; Relator: Des. Dorival Moreira dos Santos; Data de Julgamento: 22/06/2017; 3ª Câmara Criminal).

Pontue-se que até mesmo o cidadão já habituado a sofrer os crescentes roubos que ocorrem nas vias públicas desta cidade aterroriza-se ante a perspectiva de ver a sua própria casa invadida por assaltantes e, na maioria das vezes, com armas de fogo. O que se expõe a risco não é o simples patrimônio da vítima, mas os seus familiares, as pessoas amadas, no que parecia ser a segurança do seu lar. Nada pode ser mais vexatório do que ter a sua intimidade devassada puramente em nome da cobiça alheia.

As consequências foram normais. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o delito.

Diante destas circunstâncias, exaspero a pena em 3/6, aplicando então a pena base ao réu em 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 15 (dezesseis) dias-multa, no valor, cada dia, de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nos termos do art. 49, §1º, do Código Penal.

No tocante a elevação da pena base fixada na primeira fase dosimétrica em seu dobro, justifico-a com o entendimento de que "a exasperação da pena-base não se dá por critério objetivo ou matemático, uma vez que é admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada aos elementos concretos dos autos" (AgInt no HC 352.885/SP; Relator Ministro Sebastião Reis Júnior; Sexta Turma; DJe 09/06/2016).

Presente a agravante da reincidência (vide certidão de fl. 102, 1ª Vara Criminal de Praia Grande, condenação pelo crime de tráfico), bem como aquela prevista no art. 61, inc. II, alínea 'h', do CP, na medida em que a vítima Alcides possuía mais de 60 anos de idade (fl. 15), exaspero a pena em 1/3.

Afasto a agravante prevista no artigo 61, inciso II, "j", do Código Penal (calamidade pública, pois "o delito, ainda que praticado em período de calamidade pública decorrente da pandemia do coronavírus (COVID-19), não foi facilitado em face dessa circunstância, tampouco há demonstração de que o Réu se valeu disso para facilitar sua ação." (Apelação Criminal 1500935-73.2021.8.26.0472, Relator: Des. Roberto Porto, Data do Julgamento: 24/03/2022).

Ausentes quaisquer atenuantes.

Presente as causas de aumentos específicas previstas no §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do artigo 157 do Código Penal, majoro a pena somente em decorrência da segunda, ex vi do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, porquanto já utilizado a outra na etapa do artigo 59 do Código Penal. Aumento a pena em 2/3. Ausentes quaisquer causas de diminuição.

Não havendo outras causas de modificação da pena, exceção ao concurso de crimes, torno-a, destarte, em 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa, no valor, cada dia, de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nos termos do artigo 49, §1º, do Código Penal.

Do concurso de crimes:

Na exata medida em que foram três os patrimônios atingidos pela conduta procedida, ainda que num mesmo roubo, necessário o reconhecimento da pluralidade delitiva, empregando-se, ao caso, o concurso formal próprio. Assim, majoro a pena aplicada em 1/5, ex vi do art. 70 do Código Penal, primeira parte, tornando-a em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

A pena de multa, por seu turno, por força do art. 72 do Código Penal, deve ser somada (3 roubos), totalizando-a em 99 (noventa e nove) dias-multa, no valor cada dia de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nos termos do art. 49, §1º, do CP.

Da CONTINUIDADE DELITIVA entre as duas séries de roubos:

Ante o conjunto probatório arregimentado, verifica-se haver o acusado praticado duas séries de roubos, em continuidade delitiva. Isso porque cometidos com idêntico modus operandi, condições de tempo, lugar e maneira de execução, devendo, portanto, o último ser considerado como continuação do primeiro.

Nesse sentido, quanto à continuidade delitiva, Guilherme de Souza Nucci preconiza:

"a) são delitos da mesma espécie os que estiverem previstos no mesmo tipo penal. Nesse prisma, tanto faz sejam figuras simples ou qualificadas, dolosas ou culposas, tentadas ou consumadas" (Código Penal Anotado, 9ª Edição rev., atual e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009. fl. 451).

Dito isso, mas considerando que os delitos foram cometidos mediante o emprego de violência e contra vítimas distintas, imperioso o reconhecimento da modalidade de concurso de crimes esculpida no artigo 71, § 1º, do Código Penal, devendo um dos delitos ser considerado como consequência do primeiro.

Segundo o preceito, pode-se exasperar a pena do crime mais grave até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do artigo 70 e do artigo 75 do Código Penal. Tal se deve porque em crimes violentos, atingindo bens personalíssimos, a pena precisa ser aplicada com maior rigor. Neste contexto, "a exacerbação da pena deverá se nortear por critérios objetivos - número de infrações praticadas - e subjetivos - antecedentes, conduta social, personalidade do agente, assim como os motivos e circunstâncias do crime" (STF, HC Nº 128.297-SP, Relator: Ministro Felix Fischer).

E mais:

"Nos chamados crimes continuados dolosos, praticados contra a vida, a pena de um só pode ser aumentada em até o triplo, não se mostrando ilegal o aumento no dobro, quando devidamente motivada a decisão" (STJ; HC 44.761; Rel. Arnaldo Esteves Lima; J. em 09.08.2007)

Desta forma, considerando o número de infrações praticadas (02), a conduta social do acusado, sua personalidade e as circunstâncias em que se deram os crimes, reputo judiciousa a exasperação do crime mais grave em 1/5 (um quinto) e, em consequência torno a pena, portanto, em 19 (dezenove) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de

reclusão.

A pena de multa, por seu turno, por força do art. 72 do Código Penal, deve ser somada, totalizando-a em 155 (cento e cinquenta e cinco) dias-multa, no valor cada dia de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nos termos do art. 49, §1º, do CP.

Considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena deverá a reprimenda corporal ser inicialmente cumprida em regime fechado, ex vi do artigo 33, §2º, alínea 'b', c.c. § 3º, do Código Penal.

O roubo é crime cuja gravidade não se discute, que vem causando grande inquietação na sociedade em geral, hoje até mesmo em cidades de menor porte, desvelando, ademais, a periculosidade de seus agentes, tudo, enfim, a exige regime prisional mais severo. Sobre o assunto:

"A quantificação da pena-base no mínimo legal não impõe necessariamente o regime prisional mais brando, apesar da identidade de critérios legais de aplicação daquela e fixação deste (Código Penal, arts. 33, § 3º, 59 e 68). A gravidade do crime e a periculosidade do agente são circunstâncias aptas a autorizar a preterição de um regime mais brando (semi-aberto) para o mais rigoroso (fechado). Precedentes do STF HC 75.508/SP " (STJ Rel. Min. Fernando Gonçalves HC 9.995).

E mais:

"Não há que dizer contra o regime prisional que a r. sentença estipulou aos réus. Deveras, o regime prisional fechado, no geral sentir dos penalistas, é unicamente o que se compadece com o autor de roubo, ou pela gravidade do crime, ou pela periculosidade natural de quem o comete, sujeito infenso à ordem legal e destituído de sentimento ético e grandeza moral." (Apelação Criminal nº 1.067.067-3/8-00, 5ª Câmara Criminal, TJ/SP, Rel. Des. Carlos Biasotti)

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ou então a suspensão condicional de sua execução, porquanto desatendido o requisito temporal e face à natureza do delito (art. 44, inc. I, e art. 77, caput, ambos do CP).

DIANTE DO EXPOSTO:

a) JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA e, em consequência, CONDENO o acusado IGOR DANIEL DANTAS SANTOS, já qualificado, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 18 (DEZOITO) ANOS DE RECLUSÃO, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS-MULTA, no valor, cada um, de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nos termos do artigo 49, §1º, do Código Penal. Isto por considerá-lo incurso nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II, e §2º - A, por duas vezes, em continuação (artigo 71, parágrafo único, CP), cada uma delas em um concurso formal de delitos.

b) JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA e, em consequência, CONDENO o acusado ARIEL MONTEIRO DA SILVA, já qualificado, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 19 (DEZENOVE) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 12 (DOZE) DIAS DE RECLUSÃO, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS-MULTA, no valor, cada um, de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nos termos do artigo 49, §1º, do Código Penal. Isto por considerá-lo incurso nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II, e §2º - A, por duas vezes, em continuação (artigo 71, parágrafo único, CP), cada uma delas em um concurso formal de delitos.

Deixo de condenar os réus em custas processuais, dada a hipossuficiência denotada.

Por estarem presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, ante os fundamentos elencados na decisão de fls. 100/103, não reconheço aos acusados o direito de recorrerem em liberdade, recomendando-se-os no ergástulo em que se encontra até o trânsito em julgado (artigo 387, §1º, c/c artigo 312, ambos do Código de Processo Penal).

Deixo de fixar eventual indenização mínima, tal qual consta no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, por não ter sido alvo de pedido expresso na denúncia e tampouco objeto de detalhamento na instrução.

Fixo os honorários advocatícios no correspondente máximo do item respectivo da tabela do convênio OAB Defensoria ao(s) procurador(es) nomeado(s). Expeça-se certidão com o trânsito em julgado.

Transitada em julgado, adotem-se o Cartório as seguintes medidas:

- 1- Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do art. 15, inc. III, da Constituição Federal;
- 2- Lancem-se os nomes dos acusados no rol dos culpados, fazendo-se as anotações de estilo, nos termos do art. 5º, LVII, da Constituição Federal;
- 3- Extraiam-se as guias de execução definitiva, encaminhando-se-as ao Juízo da Execução;
- 4- Desde logo, não havendo interesse em recorrer, sai a parte acusada intimada para pagamento da taxa judiciária, se houver, no prazo de 10 dias. Sem prejuízo, extraia a serventia certidão de sentença a respeito da pena de multa imposta, abrindo-se vista ao Ministério Público.

Publique-se. I-se, devendo os réus o ser pessoalmente.

Itanhaém, 08 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA